

Demande d'ouverture de compte BMO (Conseiller)

(enregistré ou non enregistré)



Fonds d'investissement



1. TYPE DE COMPTE – Je désire ouvrir un :

- ☐ Compte non enregistré ☐ Régime d'épargne-retraite ☐ RER au nom de l'époux/du conjoint de fait ☐ Régime d'épargne immobilisé restreint (REIR)* ☐ CRI, RER immobilisé, REIR*

*Joindre l'addenda nécessaire.

2. COORDONNÉES DE L'ÉPARGNANT/DU RENTIER

- ☐ M. ☐ M^{me} ☐ M^{lle} ☐ D^r ☐ Société (joindre les résolutions) N° d'entreprise (s'il ya lieu) ☐ Français ☐ Anglais

Nom de famille		Prénom		Initiales	
Adresse		App.	Ville	Province	Code postal
Téléphone à domicile		Téléphone au travail		N° d'assurance sociale	Date de naissance

- COCHER LA CASE APPLICABLE, S'IL Y A LIEU** ☐ Cotitulaires avec droit de survie (Sans objet pour les résidents du Québec) ☐ Cotitulaires sans droit de survie ☐ Cotisant – Compte au nom de l'époux/du conjoint de fait ☐ En fiducie pour (Si la fiducie est établie pour plusieurs personnes, inscrivez les renseignements pertinents à la section 9).

Nom de famille		Prénom		N° d'assurance sociale		Date de naissance	
----------------	--	--------	--	------------------------	--	-------------------	--

3. INSTRUCTIONS DE PLACEMENT

- ☐ Transfert entrant d'un REER/CRI (Formulaire de transfert ci-joint) ☐ Chèque – Montant \$ ☐ Virement interne – N° du compte :

Veuillez établir le chèque à l'ordre de : **BMO Investissements Inc.**

NOM DU FONDS	FRAIS DE VENTE ¹ FRAIS D'AC- QUISITION %	NUMÉRO DU FONDS	MONTANT (\$ OU %) ² \$ ☐ ou % ☐	N° DE DEMANDE DE VIREMENT
TOTAUX			0.00 \$/%	

¹Si aucune option n'est indiquée, des frais de vente s'appliqueront.

²Indiquez le montant en dollars ou le pourcentage du placement initial total attribué à chaque fonds.

4. ACHATS PÉRIODIQUES PAR SOMMES FIXES BMO FONDS D'INVESTISSEMENT

Le placement initial dans le BMO Fonds du marché monétaire, le BMO Fonds hypothécaire et de revenu à court terme, le BMO Fonds d'obligations de base Plus ou le BMO Portefeuille FNB à revenu fixe doit être d'au moins 5 000 \$ et le montant minimum d'un virement à n'importe quel fonds est de 50 \$. Le programme permet de faire des virements à un maximum de cinq fonds de votre choix et chaque fonds doit être de la même devise et comporter les mêmes frais d'acquisition.

Fonds d'origine :

-Fonds d'origine

N° du fonds

Fonds destinataires :

N° du fonds

Montant

1. _____	_____	_____
2. _____	_____	_____
3. _____	_____	_____
4. _____	_____	_____
5. _____	_____	_____

- ☐ Hebdomadaire ☐ Aux deux semaines ☐ Mensuelle ☐ Bimestrielle ☐ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle

AAAAA MMJJ	AAAAA MMJJ
------------	------------

Date d'entrée en vigueur* Date de fin (s'il y a lieu)

*Si cette information n'est pas indiquée, le prélèvement se fera le 1^{er} jour ouvrable du mois suivant sur une base mensuelle.

Note : Un délai de trois jours est exigé pour l'établissement ou la modification des régimes de prélèvement automatique.

Section à remplir uniquement pour les distributions/dividendes versés en espèces ou réinvestis entre différents fonds. Si la section est laissée en blanc, les distributions/dividendes sont réinvestis automatiquement dans le même fonds.

De :		À :	
Nom/n° du fonds		Réinvestissement *	Versement en espèces**
	Nom/n° du fonds	ou	Chèque ou Virement au compte bancaire ***

1. _____ ☐ ☐

2. _____ ☐ ☐

* Réinvestissement dans des fonds de même catégorie, de même devise et de même option de frais d'acquisition. Offert aux fonds admissibles détenus dans des comptes non enregistrés seulement.

**** Offert pour les fonds admissibles en comptes non enregistrés seulement.**

*** Remplissez la section 7. Autorisation d'opérations bancaires, pour le dépôt des dividendes et des distributions à un compte bancaire.

Remplissez la section 7 Autorisation d'opérations bancaires pour le dépôt à un compte bancaire des sommes retirées en vertu du Déjà le bon terme, ne rien changer.

Nom du fonds	N° du fonds	Montant*	Date d'entrée en vigueur**
1. _____ ☐ Hebdomadaire ☐ Aux deux semaines ☐ Mensuelle ☐ Bimestrielle ☐ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle	_____ _____ _____ _____ _____ _____	_____ \$	____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
2. _____ ☐ Hebdomadaire ☐ Aux deux semaines ☐ Mensuelle ☐ Bimestrielle ☐ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle	_____ _____ _____ _____ _____ _____	_____ \$	____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

*Le montant minimum des Déjà le bon terme, ne rien changer s'établit à 100 \$.

****Si cette information n'est pas indiquée, le retrait se fera le 1^{er} jour ouvrable du mois suivant sur une base mensuelle.**

Note : Un délai de trois jours est exigé pour l'établissement ou la modification des régimes de prélèvement automatique.

Si les retraits effectués dans le cadre du Déjà le bon terme, ne rien changer dépassent le revenu et la plus-value en capital nette, ils auront pour conséquence un prélèvement sur le capital investi risquant d'épuiser ce dernier.

J'autorise par les présentes BMO Investissements Inc. (BMO Fonds d'investissement) à porter au crédit du compte suivant les paiements qui me sont dus en vertu de l'option de revenu ou du Déjà le bon terme, ne rien changer.

Raison sociale de l'institution financière

Adresse de la succursale

N° de succursale N° de banque N° de compte

Joindre un SPÉCIMEN DE CHÈQUE ici.

Pour toutes les provinces et tous les territoires, sauf le Québec – Je révoque toute désignation antérieure que j'aurais pu effectuer pour ce régime, et je désigne la ou les personnes nommée(s) ci-dessous bénéficiaire(s) de l'actif du régime à mon décès :

Nom de famille du bénéficiaire	Prénom du bénéficiaire	Lien
1. _____	_____	_____
2. _____	_____	_____
3. _____	_____	_____
4. _____	_____	_____

Si plus d'un bénéficiaire est désigné, le produit sera divisé également entre eux.

Si vous ne désignez pas de bénéficiaire, ou si la personne désignée est déjà décédée à votre décès et que vous n'avez pas désigné d'autre bénéficiaire, l'actif du régime sera versé à vos ayants droit. Si vous souhaitez révoquer ou modifier la désignation de bénéficiaire, ou désigner un bénéficiaire alors que vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez le faire en soumettant le présent formulaire dûment rempli aux sections 8 et 12 ou en envoyant une lettre d'instructions signée et datée à votre courtier. Là où la loi le permet, les signatures électroniques seront acceptées sur ces documents.

MISE EN GARDE : La désignation d'un bénéficiaire du présent régime ne sera pas automatiquement révoquée ou changée ultérieurement en cas de mariage ou d'union de fait, ou de rupture de mariage ou d'union de fait. Il vous appartiendra de révoquer ou changer cette désignation, si vous le souhaitez.

Enfant mineur : Si le bénéficiaire désigné est un enfant mineur, il appartient au rentier de s'assurer que cet enfant a un tuteur et/ou curateur aux biens valable nommé conformément aux lois provinciales applicables.

Procuration : Une désignation de bénéficiaire faite, modifiée ou révoquée par une personne agissant en vertu d'une procuration n'est généralement pas valable selon les lois provinciales applicables et peut ne pas être exécutoire.

Pour le Québec – La désignation d'un bénéficiaire sur le présent formulaire n'a aucun effet lorsque les lois du Québec s'appliquent. La désignation d'un bénéficiaire doit être faite dans un testament ou un autre document écrit conforme aux règles québécoises en matière de dispositions testamentaires.

9. INSTRUCTIONS SPÉCIALES

10. SERVICE DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE (SPA) BMO FONDS D'INVESTISSEMENT

Nom du fonds	N° du fonds	Montant*	Date d'entrée en vigueur**
1. ☐ Ponctuelle ☐ Hebdomadaire ☐ Aux deux semaines ☐ Mensuelle ☐ Bimestrielle ☐ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle		\$	A A A M M J J
2. ☐ Ponctuelle ☐ Hebdomadaire ☐ Aux deux semaines ☐ Mensuelle ☐ Bimestrielle ☐ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle		\$	A A A M M J J
3. ☐ Ponctuelle ☐ Hebdomadaire ☐ Aux deux semaines ☐ Mensuelle ☐ Bimestrielle ☐ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle		\$	A A A M M J J
4. ☐ Ponctuelle ☐ Hebdomadaire ☐ Aux deux semaines ☐ Mensuelle ☐ Bimestrielle ☐ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle		\$	A A A M M J J

J'autorise/nous autorisons par les présentes BMO Investissements Inc. (BMO Fonds d'investissement) à porter au débit du compte suivant les opérations effectuées conformément aux instructions données ci-dessus.

Raison sociale de l'institution financière

Adresse de la succursale

N° de succursale | N° de banque | N° de compte

Joindre un SPÉCIMEN DE CHÈQUE ici.

Paiements Canada considère comme DPA personnel tout débit préautorisé effectué par un particulier, et comme DPA d'entreprise tout débit préautorisé effectué par une entreprise. Les sommes transférées entre membres de Paiements Canada sont considérées comme des débits préautorisés aux fins de transfert de fonds lorsque la même personne est à la fois le bénéficiaire et le tiré.

Mon institution financière est autorisée à traiter chaque débit comme si j'avais (nous avons) fait un chèque pour autoriser le paiement et l'opération de débit. J'accepte (nous acceptons) de signer tous les autres documents qui peuvent être nécessaires pour autoriser ces opérations. Je certifie (nous certifions) que toutes les personnes dont la signature est exigée pour l'utilisation du compte à l'institution financière ont apposé leur signature ci-dessous.

Il est entendu que je peux (nous pouvons) révoquer l'autorisation en tout temps, sous réserve d'un préavis écrit de trois jours ouvrables. Pour résilier la convention de SPA, je peux (nous pouvons) m'adresser (nous adresser) à mon (notre) conseiller financier, appeler les services à la clientèle au numéro sans frais 1-800-304-7151, ou envoyer un courriel à servicealaclientele.fondsmutuels@bmo.com.

Je dispose (nous disposons) de certains recours advenant le cas où certaines opérations de débit ne sont pas conformes aux dispositions de la présente convention. Par exemple, j'ai (nous avons) le droit d'obtenir le remboursement de toute opération de débit qui n'a pas été autorisée ou qui n'est pas conforme aux dispositions de la convention de SPA. Pour un complément d'information sur mes (nos) droits de recours, je peux (nous pouvons) contacter mon (notre) institution financière ou visiter le site Web www.payments.ca.

Je renonce (nous renonçons) à mes (nos) droits en vertu de la règle H1 qui prévoient l'obtention d'une confirmation préalable de la convention de SPA.

Signature du titulaire du compte bancaire

Signature du cotitulaire du compte bancaire (s'il y a lieu)

Date

*Le montant minimum du Déjà le bon terme, ne rien changer est de 20 \$.

**Si cette information n'est pas indiquée, le prélèvement se fera le 1^{er} jour ouvrable du mois suivant sur une base mensuelle.

Note : Un délai de trois jours est exigé pour l'établissement ou la modification des régimes de prélèvement automatique.

11. DÉCLARATION DE RÉSIDENCE AUX FINS DE L'IMPÔT (POUR LES COMPTES NON ENREGISTRÉS SEULEMENT)

Pour les **comptes de grandes entreprises** : Veuillez remplir et soumettre une **Déclaration de résidence aux fins de l'impôt pour les entités** (formule RC519).

Pour les **comptes individuels** : veuillez répondre aux questions suivantes.

(S'il y a plus de deux titulaires de compte pour le compte individuel, chaque investisseur supplémentaire (p. ex., le troisième ou le quatrième) devra remplir une formule **Déclaration de résidence aux fins de l'impôt pour les particuliers** [formule RC518] distincte.)

Investisseur individuel :

Je suis résident ou résidente du Canada aux fins de l'impôt.

Oui ☐ Non ☐

Je suis résident ou résidente des États-Unis aux fins de l'impôt ou de citoyenneté américaine.

Oui ☐ Non ☐

Si oui, veuillez fournir votre numéro d'identification fiscale (NIF) ou l'équivalent fonctionnel des États-Unis :

NIF : _____

Si vous n'avez pas de NIF des États-Unis, en avez-vous fait la demande?

Oui ☐ Non ☐

Je suis résident ou résidente d'une juridiction autre que le Canada ou les États-Unis aux fins de l'impôt.

Oui ☐ Non ☐

Si oui, indiquez ci-dessous votre juridiction de résidence aux fins de l'impôt et votre NIF ou l'équivalent fonctionnel.

Juridiction de résidence aux fins de l'impôt : _____ NIF : _____

Veuillez confirmer ici si votre juridiction de résidence n'émet pas de NIF à ses résidents : ☐

Co-investisseur (à remplir uniquement s'il y a lieu) :

Je suis résident ou résidente du Canada aux fins de l'impôt.

Oui ☐ Non ☐

Je suis résident ou résidente des États-Unis aux fins de l'impôt ou de citoyenneté américaine.

Oui ☐ Non ☐

Si oui, veuillez fournir votre numéro d'identification fiscale (NIF) ou l'équivalent fonctionnel des États-Unis :

NIF : _____

Si vous n'avez pas de NIF des États-Unis, en avez-vous fait la demande?

Oui ☐ Non ☐

Je suis résident ou résidente d'une juridiction autre que le Canada ou les États-Unis aux fins de l'impôt.

Oui ☐ Non ☐

Si oui, indiquez ci-dessous votre juridiction de résidence aux fins de l'impôt et votre NIF ou l'équivalent fonctionnel.

Juridiction de résidence aux fins de l'impôt : _____ NIF : _____

Veuillez confirmer ici si votre juridiction de résidence n'émet pas de NIF à ses résidents : ☐

12. COMPTES ENREGISTRÉS

A: Société de Fiducie BMO (le <<fiduciaire>>)

Je désire ouvrir un Régime d'épargne-retraite BMO (Conseiller) ou un Compte de retraite immobilisé BMO (Conseiller) (le « régime »), comme il est indiqué à la page 1, pour y investir dans les fonds d'investissement (le « fonds ») offerts par BMO Investissements Inc. Par les présentes, je demande que le fiduciaire (émetteur) fasse enregistrer le régime comme régime enregistré d'épargne-retraite en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et de la loi de l'impôt sur le revenu, le cas échéant, de la province où je réside (les « lois de l'impôt »). Il est entendu que, conformément aux lois de l'impôt, tout paiement versé aux termes du régime peut être imposable à titre de revenu.

Je reconnais que je dois (mon époux ou conjoint de fait doit) s'assurer que les cotisations versées pendant une année d'imposition ne dépassent pas le plafond des droits de cotisation prévu par les lois fiscales.

Je reconnais avoir reçu et lu la déclaration de fiducie qui régit le régime et je me suis engagé à m'y conformer; il est entendu que ma participation au régime est assujettie aux dispositions qui y sont énoncées.

13. VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE QUI SUIT ET APPOSER VOTRE SIGNATURE AU BAS DE L'ATTESTATION — TOUS LES COMPTES

À BMO INVESTISSEMENTS INC.

J'ai/nous avons reçu un exemplaire du plus récent prospectus simplifié ou de l'aperçu du fonds des fonds et en ai/avons étudié les objectifs de placement. J'estime/nous estimons qu'ils conviennent à mes/nos besoins et comprends/comprenons qu'il est généralement déconseillé de se servir de réserves pour les cas d'urgence ou d'emprunter de l'argent pour investir dans des actions/parts de fonds d'investissement. Il est entendu que BMO Investissements Inc. peut refuser la présente demande et me/nous rembourser dans un délai de deux jours ouvrables tout montant que j'aurais/nous aurions pu déposer.

Je reconnais aussi que des frais de 25 \$ (plus les taxes applicables) peuvent être prélevés sur mon compte de fonds BMO Fonds d'investissement pour tout chèque refusé pour insuffisance de fonds.

Protection des renseignements personnels : Vous reconnaissez avoir lu et compris le sommaire ci-joint *Consentement relatif à la divulgation de renseignements personnels*. Veuillez noter que vos renseignements personnels ne peuvent être partagés que selon ces dispositions et notre Code de confidentialité. Pour en savoir plus sur la façon dont nous recueillons, utilisons, divulguons et protégeons vos renseignements personnels, ainsi que sur vos choix et vos droits, veuillez consulter notre Code de confidentialité (accessible sur le site bmo.com/confidentialite ou auprès de n'importe laquelle de nos succursales).

Nature des valeurs mobilières : Les fonds BMO Fonds d'investissement sont offerts par BMO Investissements Inc., entreprise de services financiers et entité juridique distincte de la Banque de Montréal. Les fonds d'investissement et le service de répartition de l'actif peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des honoraires de gestion et des frais. Veuillez lire le prospectus ou l'aperçu du fonds avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment, et le rendement passé n'est pas garant du rendement futur. Les parts de fonds d'investissement ou les actions ne sont pas assurées par un organisme public d'assurance-dépôts et elles ne sont pas garanties par la Banque de Montréal.

Signature de l'épargnant/du rentier

Signature du co-épargnant (s'il y a lieu)

Nom du représentant (En caractères d'imprimerie)

Signature du représentant

(Accepté par BMO Investissements Inc. à titre de mandataire de la Société de fiducie BMO)

Courtier

Représentant

Date

CONVENTION DE FIDUCIE RELATIVE AU RÉGIME D'ÉPARGNE-RETRAITE DE BMO (CONSEILLER)

La Société de fiducie BMO (le « **Fiduciaire** ») s'engage à agir en tant que fiduciaire du Régime d'épargne-retraite de BMO (Conseiller) (le « **Régime** ») pour la personne désignée comme titulaire du compte dans la demande d'adhésion ci-jointe (le « **Titulaire** »), selon les modalités suivantes. Le Régime comprend la demande ci-jointe et la présente Convention de fiducie, ainsi que tout addenda sur les dispositions d'immobilisation ou un autre addenda pouvant y être joint.

Le Fiduciaire peut déléguer l'exécution de n'importe laquelle de ses tâches, tâches administratives et responsabilités liées au Régime à BMO Investments Inc., qui peut à son tour déléguer l'exécution de n'importe laquelle de ces tâches, tâches administratives et responsabilités directement ou indirectement à une ou plusieurs autres parties (avec BMO Investments Inc., le « **Mandataire** »). Le Fiduciaire demeure toutefois responsable, en dernier lieu, de l'administration du Régime.

Les termes « **époux** » et « **conjoint de fait** » sont employés dans le Régime au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, telle qu'elle peut être modifiée de temps à autre (la « **Loi** »). Le Titulaire est appelé « **rentier** » dans la Loi. Il est entendu, dans les présentes, que le masculin englobe le féminin.

1. ENREGISTREMENT ET OBJET. Le Fiduciaire demandera l'enregistrement du Régime en vertu de la Loi et de toute loi provinciale applicable en matière de régimes d'épargne retraite. Le Régime vise à procurer un revenu de retraite au Titulaire à partir de l'échéance du Régime (décrite au paragraphe 7), ou à transférer les actifs du Régime à un fonds enregistré de revenu de retraite avant l'échéance.

2. COTISATIONS ET TRANSFERTS DANS LE RÉGIME. Le Titulaire ou son époux ou conjoint de fait peuvent cotiser au Régime et y transférer des espèces et d'autres biens approuvés par le Fiduciaire. Les chèques impayés ou les autres montants qui ne peuvent être traités ou qui ne sont pas par ailleurs acceptés par le Fiduciaire ne sont pas considérés comme une cotisation versée au Régime. Les actifs du Régime (pris globalement, le « **Fonds** ») sont constitués de ces cotisations et transferts, ainsi que des gains ou revenus éventuels réalisés ou gagnés, et sont détenus, investis et affectés conformément à la présente Convention de fiducie. Aucune cotisation ne peut être versée et aucun transfert ne peut être effectué après l'échéance du Régime.

3. REÇUS DE COTISATION. Le Fiduciaire fait parvenir les reçus de cotisation exigés par la Loi au Titulaire ou à son époux ou conjoint de fait.

4. COTISATIONS EXCÉDENTAIRES. Il incombe au Titulaire ou à son époux ou conjoint de fait de déterminer si les cotisations versées au Régime sont déductibles et n'excèdent pas le montant maximal dispensé de pénalité prévu par la Loi. Le Fiduciaire, à la demande du Titulaire ou de son époux ou conjoint de fait, restitue un montant au contribuable afin de réduire l'impôt par ailleurs payable en vertu de la partie X.1 de la Loi.

5. PLACEMENTS. Le Fonds est investi et réinvesti exclusivement par le Fiduciaire, selon les instructions du Titulaire (ou d'une personne ayant été autorisée par le Titulaire, sous une forme et d'une façon jugées satisfaisantes par le Fiduciaire, à gérer les placements du Fonds), seulement dans les placements que le Mandataire ou le Fiduciaire peuvent rendre admissibles pour le Régime de temps à autre. Le Fonds peut être investi dans des placements qui exigent une délégation, par exemple des organismes de placement collectif, des fonds en gestion commune et des fonds distincts.

Le Fonds peut être investi dans des placements émis par le Fiduciaire, le Mandataire ou des sociétés de leur groupe. Ni le Fiduciaire ni le Mandataire (en sa qualité de mandataire) n'a l'obligation, fiduciaire ou autre (y compris en vertu des lois relatives aux fonctions et pouvoirs des fiduciaires en matière de placement), d'effectuer ou de choisir un placement, de décider de conserver ou de vendre un placement, ou d'exercer un pouvoir discrétionnaire concernant un placement du Régime, sauf dans la mesure expressément prévue par la présente Convention de fiducie. Le Fiduciaire n'est pas tenu de prendre des mesures relativement à un placement en l'absence d'instructions préalables de la part du Titulaire, sauf s'il s'agit d'exercer ses fonctions relativement au Régime expressément définies dans la présente Convention de fiducie.

Le Titulaire ne doit pas signer de document ou autoriser de mesure concernant le Régime au nom du Fiduciaire ou du Mandataire, notamment permettre qu'un actif du Fonds soit donné en garantie d'un prêt, sans avoir d'abord obtenu l'autorisation du Fiduciaire.

Le Fiduciaire n'accepte des fonds qu'en monnaie du Canada ou des États-Unis. L'acceptation d'autres monnaies étrangères est laissée à son appréciation. Le Fiduciaire peut, à son entière discrétion, déposer des fonds non investis dans un compte portant intérêt à la Banque de Montréal (ou à tout autre établissement financier que pourra choisir le fiduciaire) et tous les intérêts gagnés sur ces fonds seront conservés par le Fiduciaire.

Le Fiduciaire ou le Mandataire ne permet pas le placement d'un prêt hypothécaire autogéré dans le Régime.

Le Fiduciaire se réserve le droit de refuser des instructions à l'égard d'un placement à sa seule appréciation et se réserve également le droit de demander au Titulaire de lui donner des renseignements sous une forme qu'il juge satisfaisante pour déterminer la valeur marchande des actifs composant le placement (y compris des conventions d'actionnaires et des états financiers audités) et des renseignements qu'il considère raisonnablement nécessaires pour vérifier la conformité à la Loi, à d'autres lois, aux règlements et aux autres règles s'appliquant aux placements (la législation sur le blanchiment d'argent, notamment).

Le Titulaire accepte de ne pas donner d'instructions ou de séries d'instructions qui auraient comme conséquence que le Régime contreviendrait à la Loi ou encore qui sont contraires à ses obligations ou qui auraient comme conséquence que le Fiduciaire agirait de façon contraire à ses obligations énoncées dans la présente Convention de fiducie.

Le Fiduciaire ou le Mandataire se réserve le droit de refuser des titres issus d'un placement privé. S'il accepte des titres issus d'un placement privé, le Titulaire doit lui donner des renseignements lui permettant d'établir de manière satisfaisante la valeur marchande des actifs.

Le Fiduciaire ou le Mandataire se réserve le droit de demander une évaluation indépendante de titres issus d'un placement privé, et tous autres renseignements et documents de l'émetteur des titres, y compris, notamment, des conventions d'actionnaires et des états financiers audités.

Le Fiduciaire ou le Mandataire se réserve le droit de refuser de révoquer l'enregistrement d'actifs provenant d'un placement privé. Les frais associés à un tel refus, le cas échéant, sont à la charge du Titulaire.

6. COMPTE. Le Fiduciaire tient un compte pour le Fonds où figurent toutes les cotisations et tous les transferts au Fonds, toutes les opérations de placement et tous les revenus, gains et pertes de placement, ainsi que tous les transferts et retraits à partir du Fonds. Le Mandataire prépare des relevés périodiques du compte pour le Titulaire, conformément aux règles, règlements et pratiques visant respectivement les banques et les courtiers en fonds communs de placement.

7. REVENU DE RETRAITE À L'ÉCHÉANCE. Le Titulaire peut, en donnant des instructions en ce sens au Fiduciaire, fixer la date à laquelle le Régime arrivera à échéance et commencera à lui verser un « **revenu de retraite** » (selon la définition qu'en donne le paragraphe 146(1) de la Loi). L'échéance ne peut être postérieure à l'année civile du 71^e anniversaire de naissance du Titulaire (ou toute autre date prévue par la Loi). L'achat d'une rente est assujéti aux modalités des placements faits dans le Régime et à la déduction de tous les frais et commissions qui s'imposent.

Le revenu de retraite doit être payé au Titulaire en versements périodiques égaux sur une base annuelle ou à intervalles plus rapprochés jusqu'à ce que le revenu de retraite soit payé en entier ou qu'il y ait conversion partielle du revenu de retraite; en cas de conversion partielle, la rente doit, par la suite, être payée en versements périodiques égaux sur une base annuelle ou à des intervalles plus rapprochés. Le montant total des versements périodiques de rente versés à un rentier remplaçant (qui était l'époux ou le conjoint de fait du Titulaire) au cours d'une année postérieure au décès du Titulaire ne peut excéder le total des versements effectués au cours d'une année antérieure à ce décès.

Toute rente payable à partir du Régime qui devient payable à une personne autre que le Titulaire ou le rentier remplaçant (qui était l'époux ou le conjoint de fait du Titulaire) après le décès du Titulaire doit être convertie. Le revenu de retraite prévu par le Régime ne peut être cédé, en tout ou en partie.

Si le Titulaire ne donne aucune instruction au Fiduciaire au moins 60 jours avant la fin de l'année civile de son 71^e anniversaire de naissance (ou toute autre date d'échéance prévue par la Loi), le Fiduciaire peut, à sa discrétion, transférer le Fonds à un fonds enregistré de revenu de retraite de BMO Investments Inc. dont le Titulaire est le rentier.

Toute désignation de bénéficiaire et tout autre renseignement pertinent **continuent** d'être associés au Fonds ainsi transféré. Il incombe au Titulaire de vérifier la désignation de bénéficiaire et tout autre renseignement pertinent transférés, le cas échéant.

Le Fiduciaire peut, à sa discrétion, liquider tout ou partie du Fonds avant ce transfert. Cette liquidation est faite aux prix auxquels le Fiduciaire fixe, à sa discrétion, la juste valeur marchande des actifs à ce moment; dans le cas d'actifs non liquides, ou dont la valeur marchande n'est pas facilement déterminable, le Fiduciaire peut, à sa discrétion, vendre les actifs au Mandataire pour le compte de ce dernier, aux prix que le Fiduciaire estime être justes et appropriés.

Si un REER affiche un solde minime, le Fiduciaire peut, dès que le Titulaire a 71 ans, liquider et fermer le Régime et lui en remettre le solde.

La déclaration de la date de naissance du Titulaire sur la demande ci-jointe ou ailleurs constitue une attestation du Titulaire et un engagement à fournir toute autre preuve d'âge pouvant être exigée pour établir l'échéance du Régime.

8. PLACEMENTS NON ADMISSIBLES ET INTERDITS. Le Fiduciaire agit avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne raisonnablement prudente pour réduire au minimum la possibilité que le Régime détienne un placement non admissible (au sens où l'entend la Loi) pour les REER.

Cependant, si le Régime fait l'acquisition d'un placement qui est non admissible ou interdit (au sens où l'entend la Loi) pour les REER, ou si des biens détenus dans le Régime deviennent des placements non admissibles ou interdits pour les REER, il incombe au Titulaire de produire une Déclaration d'un particulier pour certains impôts pour des REER ou des FERR pour l'année d'imposition 20XX (formulaire RC339) (ou tout autre formulaire exigé en vertu de la Loi) et de payer l'impôt applicable en vertu de la partie XI.01 de la Loi.

9. ATTRIBUTION D'UN AVANTAGE. Si un avantage (au sens où l'entend la Loi) relatif à un REER est attribué au Titulaire ou à une personne ayant un lien de dépendance avec lui, il incombe au Titulaire de produire une déclaration de revenus et de payer l'impôt prévu en vertu de la partie XI.01 de la Loi; cependant, si l'avantage est attribué par le Fiduciaire (ou par le Mandataire, agissant comme mandataire du Fiduciaire) ou par une personne avec laquelle le Fiduciaire a un lien de dépendance, il incombe au Fiduciaire de déposer un T3GR, une Déclaration de renseignements et d'impôt sur le revenu pour un groupe de fiducies régies par un REER, un FERR, un REEE ou un REEI (ou tout autre formulaire exigé en vertu de la Loi) et de payer l'impôt applicable en vertu de la partie XI.01 de la Loi.

10. RETRAITS OU TRANSFERTS AVANT L'ÉCHÉANCE. En tout temps avant l'échéance du Régime, le Titulaire peut demander au Fiduciaire de faire un retrait du Régime, ou encore, de payer ou transférer en son nom tout ou partie du Fonds, conformément au paragraphe 146(16) de la Loi, dans un autre régime enregistré d'épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite ou un Régime de pension agréé. Tout retrait ou transfert est assujéti aux modalités des placements faits dans le Régime, aux retenues fiscales applicables et à la déduction de tous les frais et commissions qui s'imposent.

Si le Titulaire transfère le Régime à un autre établissement financier, ou à un autre secteur de BMO, il lui incombe seul de s'assurer d'informer le nouveau mandataire de toute désignation de bénéficiaire.

De plus, si le Titulaire a demandé que le paiement minimum soit déterminé en fonction de l'âge de son époux, il lui incombe seul de s'assurer d'informer le nouveau mandataire de ce choix.

11. RUPTURE DU MARIAGE OU DE L'UNION DE FAIT AVANT L'ÉCHÉANCE. En tout temps avant l'échéance du Régime, le Titulaire peut demander au Fiduciaire de payer ou transférer en son nom tout ou partie du Fonds, conformément au paragraphe 146(16) de la Loi, dans un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont l'époux ou ex-époux ou le conjoint de fait ou ex-conjoint de fait du Titulaire est le titulaire, lorsque :

- a) le Titulaire et son époux ou ex-époux ou conjoint de fait ou ex-conjoint de fait sont séparés de corps, et
- b) le paiement ou transfert est effectué en vertu d'un décret, d'une ordonnance ou d'un jugement prononcé par un tribunal compétent ou encore en vertu d'une entente écrite de séparation visant à partager des biens entre le Titulaire et son époux ou ex-époux ou conjoint de fait ou ex-conjoint de fait, en règlement des droits découlant de leur mariage ou de leur union de fait, ou de sa rupture.

12. a) DÉCÈS DU TITULAIRE AVANT L'ÉCHÉANCE. (Provinces et territoires autres que le Québec) Le Titulaire peut désigner (et ajouter, modifier ou révoquer) des bénéficiaires au titre du Régime, conformément aux lois applicables et dans la forme et de la façon prescrites par ces dernières. Si le Titulaire décède avant l'échéance du Régime, le Fiduciaire paie ou transfère le Fonds, conformément aux lois applicables, aux bénéficiaires ainsi désignés ou, si le Titulaire n'a désigné aucun bénéficiaire ou si le Fiduciaire n'a été avisé d'aucune désignation de bénéficiaire conformément aux lois applicables, au représentant successoral du Titulaire. Avant de procéder à ce paiement ou transfert, le Fiduciaire doit recevoir une preuve de décès satisfaisante, ainsi que toute instruction, décharge, indemnité et tout autre document pouvant être exigés. Il incombe au Titulaire, si sa situation personnelle change, de modifier au besoin toute désignation de bénéficiaire.

Lorsque le Fiduciaire, après avoir fait des demandes raisonnables en vue d'obtenir des instructions de la part du bénéficiaire ou du représentant successoral, ne reçoit pas d'instructions satisfaisantes dans un délai raisonnable, il peut, à sa discrétion, payer ou transférer le Fonds au bénéficiaire ou au représentant successoral. Le Fiduciaire peut, à sa discrétion, liquider tout ou partie du Fonds avant ce paiement ou transfert. Cette liquidation est faite aux prix auxquels le Fiduciaire fixe, à sa discrétion, la juste valeur marchande des actifs à ce moment; dans le cas d'actifs non liquides, ou dont la valeur marchande n'est pas facilement déterminable, le Fiduciaire peut, à sa discrétion, vendre les actifs au Mandataire pour le compte de ce dernier, aux prix que le Fiduciaire estime être justes et appropriés.

Si le Fiduciaire détermine qu'il est opportun ou souhaitable de consigner le Fonds au tribunal, il a le droit d'être indemnisé à même le Fonds de ses coûts et frais engagés pour ce faire, y compris ses frais judiciaires.

12. b) DÉCÈS DU TITULAIRE AVANT L'ÉCHÉANCE. (Québec seulement) Si le Titulaire souhaite désigner un titulaire remplaçant ou un ou des bénéficiaires, il devrait le faire au moyen d'un testament ou d'un autre document qui respecte les exigences de la législation pertinente. Au décès du Titulaire et lorsqu'il a reçu la documentation officielle, le Fiduciaire distribue les actifs du Régime au ou aux représentants successoraux du Titulaire. *Ce paiement ou ce transfert décharge entièrement le Fiduciaire et le Mandataire.* Le Titulaire reconnaît avoir l'entière responsabilité de s'assurer qu'une désignation ou une révocation est valable en vertu de la législation pertinente.

Avant de procéder à une telle distribution, le Fiduciaire doit recevoir une preuve de décès satisfaisante, ainsi que toute instruction, décharge, indemnité et tout autre document pouvant être exigés. Lorsque le Fiduciaire, après avoir fait des demandes raisonnables en vue d'obtenir des instructions de la part du bénéficiaire ou du représentant successoral, ne reçoit pas d'instructions satisfaisantes dans un délai raisonnable, il peut, à sa discrétion, payer ou transférer le Fonds au bénéficiaire ou au représentant successoral. Le Fiduciaire peut, à sa discrétion, liquider tout ou partie du Fonds avant ce paiement ou transfert. Cette liquidation est faite aux prix auxquels le Fiduciaire fixe, à sa discrétion, la juste valeur marchande des actifs à ce moment; dans le cas d'actifs non liquides, ou dont la valeur marchande n'est pas facilement déterminable, le Fiduciaire peut, à sa discrétion, vendre les actifs au Mandataire pour le compte de ce dernier, aux prix que le Fiduciaire estime être justes et appropriés.

Si le Fiduciaire détermine qu'il est opportun ou souhaitable de consigner le Fonds au tribunal, il a le droit d'être indemnisé à même le Fonds de ses coûts et frais engagés pour ce faire, y compris ses frais judiciaires.

13. TRANSFERT À PARTIR D'UN AUTRE RÉGIME. Lorsque des montants sont transférés dans le Régime à partir d'un régime de pension agréé ou d'un autre régime aux termes de la Loi ou d'une autre loi applicable, les modalités du présent Régime peuvent être assujetties à des modalités supplémentaires prescrites par les lois applicables en matière de retraite ou la Loi, ou une autre loi applicable. Ces modalités supplémentaires sont décrites dans un addenda sur les dispositions d'immobilisation ou un autre addenda, qui est joint au présent Régime et en fait partie intégrante. En cas de manque de cohérence entre les modalités supplémentaires décrites dans l'addenda, d'une part, et la présente Convention de fiducie et la demande, d'autre part, les modalités supplémentaires ont préséance, à condition toutefois que cela ne rende pas le Régime inadmissible à titre de régime d'épargne-retraite pouvant être enregistré aux termes de la Loi et des lois provinciales applicables.

14. ORDRES OU EXIGENCES DE TIERS. Le Fiduciaire a le droit d'être indemnisé à même le Fonds des coûts, frais ou passifs, quels qu'ils soient, qu'il pourrait devoir engager pour se conformer de bonne foi aux lois, règlements, jugements, saisies, exécutions, avis ou ordonnances ou exigences semblables l'obligeant légalement à prendre ou à s'abstenir de prendre des mesures relatives au Régime, ou à effectuer un paiement à partir du Fonds, avec ou sans instructions de la part du Titulaire ou en contradiction avec les instructions de ce dernier. Le Fiduciaire ou le Mandataire conserve la capacité de restreindre les opérations à la réception d'une ordonnance ou d'une mise en demeure. Le Fiduciaire ou le Mandataire n'est pas responsable d'une baisse de la valeur du compte pendant la période de restriction. Pour faire lever une restriction imposée à son compte, le Titulaire doit remettre au Fiduciaire une preuve que celui-ci juge satisfaisante indiquant que la restriction n'est plus nécessaire. Le Fiduciaire peut permettre à tout tiers dûment autorisé d'accéder aux dossiers et autres documents concernant les opérations du Régime ou reliées au Régime, de les examiner et d'en faire des copies, et a également le droit d'être indemnisé à même le Fonds des frais engagés pour ce faire. Si les actifs du Fonds sont insuffisants pour indemniser entièrement le Fiduciaire à ce titre, le Titulaire s'engage, en établissant le Régime, à indemniser le Fiduciaire et à le dégager de toute responsabilité à l'égard de tels coûts, frais ou passifs.

15. PROPRIÉTÉ ET DROITS DE VOTE. Le Fiduciaire peut détenir un placement du Régime à son nom, à celui de son prête-nom, au porteur ou à tout autre nom qu'il peut déterminer. Le Titulaire peut exercer les droits de vote ou autres droits de propriété afférents aux placements détenus dans le Régime et, à cette fin, il est par les présentes nommé mandataire et fondé de pouvoir du Fiduciaire afin de signer et de délivrer les procurations ou autres instruments conformément aux lois applicables.

16. RESTRICTIONS À L'ÉGARD DES AVANTAGES ET DES PRÊTS. Aucun avantage ou prêt découlant, de quelque façon que ce soit, de l'existence du Régime ne peut être accordé au Titulaire ou à une personne avec laquelle le Titulaire a un lien de dépendance, à l'exception de ce qui est prévu au paragraphe 207.01(1) de la Loi.

17. FRAIS, IMPÔTS, INTÉRÊTS ET PÉNALITÉS. Le Fiduciaire peut imposer des frais d'administration et de transaction (les « frais payables au Fiduciaire »), d'un montant et au moment que lui-même ou, le cas échéant, le Mandataire fixe de temps à autre, à condition que l'un ou l'autre donne au Titulaire un préavis écrit quant au montant en cause ou à tout changement apporté à ces frais. Ceux-ci peuvent être prélevés ou recouvrés à même les actifs du Fonds s'ils ne sont pas acquittés par le Titulaire à leur date d'exigibilité.

Le Titulaire convient que le Mandataire (ou une société affiliée) peut imputer des frais, écarts de cours, commissions et autres charges (les « commissions de consultation ») au Fonds, en tant que conseiller en placement du Titulaire. Le Titulaire reconnaît et convient que les commissions de consultation ne figurent pas parmi les frais payables au Fiduciaire et qu'elles sont régies par les modalités de la Convention de compte du client, telle que modifiée de temps à autre. En cas de divergence entre le libellé du Régime et celui de la Convention de compte du client en ce qui a trait aux commissions de consultation, les modalités de la Convention prévalent.

Le Fiduciaire ou le Mandataire peut facturer les frais qu'il engage pour administrer le Régime. Toutes ces dépenses, à moins qu'elles ne soient payées directement au Fiduciaire ou au Mandataire, sont prélevées ou recouvrées à même le Fonds.

Les impôts, pénalités et intérêts pouvant être imposés au Fiduciaire ou au Titulaire à l'égard du Régime ou tous les autres frais liés au Régime peuvent être prélevés ou recouvrés à même le Fonds, sauf les frais, les impôts ou les pénalités imposés au Fiduciaire en vertu de la Loi.

Le Fiduciaire peut, même en l'absence d'instructions de la part du Titulaire, affecter les espèces détenues dans le Fonds au paiement des frais (y compris les frais payables au Fiduciaire et les commissions de consultation), impôts, pénalités et le Régime, sauf les frais, les impôts ou les pénalités imposés au Fiduciaire en vertu de la Loi. Si les espèces détenues dans le Fonds sont insuffisantes, le Fiduciaire ou le Mandataire s'efforce, dans la mesure du raisonnable, d'obtenir du Titulaire du compte des instructions précisant les placements qu'il convient de liquider afin d'effectuer le paiement. Si, après avoir envoyé des demandes raisonnables au Titulaire à la dernière adresse donnée par celui-ci, le Fiduciaire ou le Mandataire ne reçoit pas d'instructions satisfaisantes de sa part dans un délai raisonnable, le Fiduciaire peut, à sa discrétion, liquider tout ou partie du Fonds pour obtenir des espèces en quantité suffisante pour effectuer le paiement. Ni le Fiduciaire ni le Mandataire ne peuvent être tenus responsables des pertes causées par une telle réalisation. Celle-ci est faite à la juste valeur marchande des actifs à ce moment, que le Fiduciaire établit à sa discrétion; dans le cas d'actifs non liquides ou dont la valeur marchande n'est pas facilement déterminable, le Fiduciaire peut, à sa discrétion, vendre les actifs au Mandataire pour le compte de ce dernier, au prix que le Fiduciaire estime être juste et approprié.

18. INSTRUCTIONS. Le Fiduciaire et le Mandataire sont en droit de se fier aux instructions du Titulaire ou à celles de toute personne que le Titulaire a désignée par écrit, conformément aux lois applicables, pour donner des instructions en son nom, ou de toute personne qui se présente comme étant le Titulaire ou la personne ainsi désignée, comme si ces instructions provenaient du Titulaire lui-même. Le Fiduciaire ou le Mandataire peut, sans que sa responsabilité soit engagée envers le Titulaire ou toute autre personne, refuser de donner suite à des instructions qui ne sont pas données en temps opportun, qui ne sont pas données par écrit alors que le Fiduciaire ou le Mandataire l'exige, qui ne sont pas données dans la forme exigée par le Fiduciaire ou le Mandataire, ou qui, selon le Fiduciaire ou le Mandataire, sont incomplètes; ou encore, à des instructions dont il doute qu'elles aient été dûment autorisées ou transmises correctement.

19. MODIFICATION. Le Fiduciaire peut, de temps à autre et à sa discrétion, modifier la présente Convention de fiducie, la demande ou tout addenda sur les dispositions d'immobilisation ou un autre addenda intégré au Régime, en donnant un préavis de 30 jours au Titulaire; toutefois, la modification ainsi apportée ne doit pas avoir pour effet de rendre le Régime inadmissible à titre de Régime d'épargne-retraite pouvant être enregistré en vertu de la Loi et des lois provinciales applicables.

20. REMPLACEMENT DU FIDUCIAIRE. Le Fiduciaire peut démissionner et être libéré de ses fonctions et obligations de fiduciaire liées au Régime moyennant un préavis écrit de 60 jours au Mandataire (ou un délai plus court que le Mandataire peut accepter). BMO Investissements Inc. peut démettre le Fiduciaire de ses fonctions de fiduciaire, auquel cas le Fiduciaire est libéré de toutes ses fonctions et obligations liées au Régime, moyennant un préavis écrit de 60 jours au Fiduciaire (ou un délai plus court que le Fiduciaire peut accepter). En cas de démission ou de révocation du Fiduciaire, le Mandataire doit nommer un fiduciaire remplaçant, qui doit être acceptable selon la Loi. Le Mandataire avise par écrit le Titulaire de la nomination du fiduciaire remplaçant dans un délai de 30 jours de celle-ci.

21. DOCUMENTATION. Malgré toute disposition à l'effet contraire dans les présentes, le Fiduciaire peut exiger que lui soient remis, sous une forme satisfaisante, des instructions, des décharges, des indemnités, des acquits des autorités fiscales, des certificats de décès et d'autres documents qu'il juge appropriés.

22. DÉNI DE RESPONSABILITÉ ET INDEMNITÉ. Sauf pour les frais, impôts et pénalités qui sont exigibles du Fiduciaire et qui ne peuvent être imputés au Fonds ou déduits de celui-ci

conformément à la Loi, si le Fiduciaire ou le Mandataire doit acquitter :

- a) des impôts, intérêts ou pénalités qui sont imposés au Fiduciaire au titre du Régime ou
- b) d'autres frais imposés par une autorité gouvernementale au Régime ou se rapportant à ce dernier à la suite de l'achat, de la vente ou de la détention de tout placement, y compris les placements non admissibles au sens de la Loi,

le Fiduciaire ou le Mandataire se voit remboursé ou peut payer ces impôts, intérêts, pénalités ou frais à même le Fonds.

Le Fiduciaire et le Mandataire ne peuvent être tenus responsables (pour plus de certitude, ni en vertu des principes de la common law, ni en vertu de ceux de l'equity) des frais engagés dans l'exécution de leurs obligations, telles qu'elles sont énoncées aux présentes ou dans la Loi.

Le Fiduciaire et le Mandataire ne peuvent être tenus responsables de pertes ou de dommages subis par le Régime, le Titulaire ou le bénéficiaire du Régime, sauf s'ils sont imputables à leur mauvaise foi, à une inconduite délibérée ou à une négligence grave et découlent de :

- a) toute perte ou diminution du Fonds;
- b) l'achat, la vente ou la détention d'un placement;
- c) paiements prélevés à même le Régime conformément aux présentes;

l'exécution ou la non-exécution d'instructions qui leur sont données par le Titulaire ou par une personne se présentant comme tel.

Il est entendu qu'en aucun cas le Fiduciaire ou le Mandataire n'est responsable envers le Titulaire (ou envers l'époux ou le conjoint de fait du Titulaire, ou tout bénéficiaire ou représentant successoral du Titulaire) d'une quelconque perte ou de quelconques dommages-intérêts particuliers, indirects, punitifs, accessoires, consécutifs, financiers ou commerciaux (prévisibles ou non), ou encore d'un abus de confiance, subis par le Titulaire ou un bénéficiaire relativement à l'arrangement (ce qui comprend, notamment, la perte de revenus ou de profits, la non-réalisation d'économies prévues ou d'autres pertes ou coûts financiers), et ce, quelle qu'en soit la cause.

Sauf si la loi l'interdit, le Titulaire, ses représentants successoraux et chaque bénéficiaire du Régime indemnisent et dégagent de toute responsabilité, en tout temps, le Fiduciaire et le Mandataire à l'égard de l'ensemble des impôts, taxes, intérêts et pénalités qui pourraient être imposés au Fiduciaire relativement au Régime ou des pertes subies par le Régime qui découleraient de l'acquisition, de la conservation ou du transfert d'un placement ou de paiements ou de distributions effectués à partir du Régime conformément aux présentes modalités ou de la décision du Fiduciaire ou du Mandataire d'exécuter ou de ne pas exécuter les instructions qui lui ont été transmises par le Titulaire ainsi qu'à l'égard des frais et débours du Fiduciaire et du Mandataire s'y rattachant (dont les frais judiciaires).

Sauf si la loi l'interdit, en cas de manquement de la part du Titulaire à ses obligations aux termes de la présente Convention de fiducie, le Titulaire, ses représentants successoraux et chacun des bénéficiaires du Régime indemnisent et dégagent de toute responsabilité le Fiduciaire et le Mandataire à l'égard de toute perte ou de tous dommages-intérêts subis ou de tous autres débours engagés (dont les frais judiciaires) par le Fiduciaire ou le Mandataire en raison de ce manquement.

Dans tous les cas où le Fiduciaire ou le Mandataire ont le droit d'être indemnisés en vertu de la Loi, ils peuvent faire en sorte que l'indemnité soit prélevée du Fonds. S'il est impossible d'indemniser entièrement le Fiduciaire et le Mandataire à même le Fonds, le Titulaire convient d'indemniser et de dégager le Fiduciaire et le Mandataire de toute responsabilité pour ces coûts, dépenses, frais ou obligations.

23. TRANSFERT D'UNE RENTE DE RETRAITE ÉTRANGÈRE.

Le Fiduciaire a le pouvoir discrétionnaire d'accepter ou non le transfert d'une rente de retraite de l'étranger. Si le Titulaire transfère une rente de retraite étrangère auprès du Fiduciaire ou du Mandataire, il lui incombe seul de s'assurer que le transfert est admissible et respecte la législation applicable, dont la Loi. Il est possible qu'une somme ainsi transférée soit immobilisée pendant un certain temps conformément à la législation étrangère applicable.

Le Titulaire reconnaît qu'il lui incombe seul de s'acquitter de ses responsabilités fiscales, au Canada et à l'étranger, rattachées aux sommes transférées, et que les sommes transférées ne sont pas à l'abri des créanciers. Il incombe au Titulaire de déterminer l'admissibilité des transferts et de consulter son gestionnaire de caisse de retraite et un expert en fiscalité internationale.

Dans le cas du transfert d'une rente de retraite à partir du Royaume-Uni, si le Titulaire possède un « fonds de transfert pertinent » (*relevant transfer fund*, selon le ministère du Revenu et des Douanes du Royaume-Uni (*HM Revenue & Customs*)), il ne lui est pas permis de transférer ce fonds avant son 55^e anniversaire de naissance.

24. AVIS. Un avis donné par le Fiduciaire au Titulaire au sujet du Régime (y compris au sujet de la présente Convention de fiducie) est considéré comme dûment donné s'il est remis au Titulaire en mains propres ou lui est envoyé par la poste, en port payé, à l'adresse indiquée dans la demande ci-jointe ou à l'adresse la plus récente que le Titulaire a donnée. S'il est envoyé par la poste, cet avis est réputé remis au plus tard le dixième jour après sa mise à la poste.

25. CARACTÈRE OBLIGATOIRE. Les modalités de la présente Convention de fiducie lient les bénéficiaires, héritiers, exécuteurs, liquidateurs de succession, administrateurs et ayants droit du Titulaire, ainsi que les successeurs et ayants droit respectifs du Fiduciaire et du Mandataire.

26. DROIT APPLICABLE. La présente Convention de fiducie est régie par les lois de la province ou du territoire du Canada où se situe la succursale BMO Investissements Inc. (ou d'une société de son groupe) auprès de laquelle le compte est établi, et doit être interprétée conformément à ces lois. En cas de modification de la numérotation d'une disposition législative à laquelle il est fait référence dans la présente Convention, la référence est réputée modifiée en conséquence.

CONSENTEMENT RELATIF À LA DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Pour en savoir plus sur la façon dont nous recueillons, utilisons, divulguons et protégeons vos renseignements personnels, vos choix et vos droits, veuillez consulter notre Code de confidentialité (que vous pouvez obtenir à l'adresse bmo.com/confidentialite, ou dans toutes nos succursales).

Qu'entend-on par renseignements personnels?

Vos renseignements personnels comprennent les renseignements que vous nous avez fournis ou que nous avons recueillis à votre sujet auprès d'autres sources, comme les agences d'évaluation du crédit, notamment votre nom, votre adresse, votre âge, vos renseignements financiers, votre numéro d'assurance sociale ou les renseignements sur votre emploi, ainsi que d'autres renseignements pouvant servir à établir votre identité.

Pourquoi avons-nous besoin de vos renseignements personnels?

Nous recueillons et utilisons vos renseignements personnels pour :

- vérifier votre identité;
- nous assurer que les renseignements que nous avons sur vous sont exacts;
- comprendre vos besoins financiers (et établir votre admissibilité à des produits et à des services que vous avez demandés ou acceptés ou préautorisés);
- pour gérer notre relation avec vous;
- prévenir la fraude et gérer d'autres risques;
- vous informer de produits et de services susceptibles de vous intéresser;
- comprendre nos clients, notamment au moyen d'analyses, afin de mettre au point et de personnaliser nos produits et services;
- satisfaire aux exigences légales ou réglementaires, ou encore à toute autre exigence permise par la loi;
- répondre à vos questions.

Si nous avons une autre raison d'utiliser vos renseignements personnels, nous vous en informerons.

Communication de vos renseignements personnels

BMO Groupe financier désigne la Banque de Montréal et ses sociétés affiliées. Nous communiquons vos renseignements personnels, y compris les renseignements concernant vos représentants autorisés et vos bénéficiaires, à d'autres entités de BMO Groupe financier, dans la mesure permise par la loi pour :

- assurer l'exactitude des renseignements dont nous disposons sur vous, vos représentants autorisés et vos bénéficiaires;
- gérer l'ensemble de notre relation avec vous;
- offrir une meilleure expérience client;
- répondre à vos besoins à mesure qu'ils évoluent et se développent;
- gérer nos activités.

Vos choix

Communication des renseignements : Vous pouvez choisir de ne pas nous permettre de communiquer des renseignements concernant votre compte à d'autres entités de BMO Groupe financier, mais vous comprenez que nous communiquerons vos renseignements personnels lorsque deux sociétés affiliées ou plus de BMO Groupe financier vous fourniront des produits ou des services qu'elles offrent conjointement.

Marketing direct : Vous pouvez choisir de ne pas nous permettre d'utiliser vos coordonnées à des fins de marketing direct, que ce soit par la poste, par téléphone ou par courriel, pour vous informer des produits et des services qui, à notre avis, peuvent vous intéresser et vous être utiles.

Pour en savoir plus sur la façon de retirer votre consentement, reportez-vous à la section « Nous joindre » de notre Code de confidentialité.